

1501637-10.2021.8.26.0572

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501637-10.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501637-10.2021.8.26.0572

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THUANE MAIRA DE PAULA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

RICHAR GABRIEL ABDALA DE SOUZA e THUANE MAIRA DE PAULA são acusados de praticarem o crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados, no dia 12 de setembro de 2021, por volta de 10h50, na Avenida Orestes Quércia, 1.000, Centro, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, agindo em concurso de agentes, subtraíram, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra WESLEY DE SOUSA BALDOINO, uma bicicleta do tipo Mountain Bike e um aparelho celular, avaliados, respectivamente em R\$2500,00 (dois mil e quinhentos reais e R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (f.43/47).

Decisão de f.49/50 recebeu a denúncia.

Os acusados apresentaram resposta à acusação conforme f.66 e f. 71/64.

A decisão de f. 78 manteve o recebimento da denuncia e aprazou a audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima, da

testemunha e, ao final, os réus foram interrogados. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais orais pleiteando a condenação dos acusados nos termos da denúncia (f. 187/188).

A defesa do acusado RICAR GABRIEL ABDALA DE SOUZA alegou inexistência de ameaça ou violência, afastamento do causa de aumento do concurso de agentes, bem como, a absolvição por falta de provas (f. 191/199).

A defesa da acusada THAUNE MAIRA DE PAULA, por sua vez, apresentou alegações finais escritas pleiteando a absolvição devido à falta de provas, e que a pena seja fixada no mínimo legal (f.201/204).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, evitando-se repetições desnecessárias, transcrevo a prova oral produzida em audiência, como segue:

A vítima WESLEY DE SOUSA BALDOINO, ouvida em juízo, declarou que no momento dos fatos, estava descansando em uma praça, após praticar atividade física, quando o acusado se aproximou de um ponto de ônibus, junto com a ré, esses o observaram por aproximadamente três minutos. Logo depois, o acusado se dirigiu a ele perguntando se "se tinha horas" e a vítima lhe disse que não. Logo após o breve diálogo, o acusado sacou a "arma" e anunciou o assalto, dizendo-lhe que o mataria se solicitasse socorro; assim, levando a bicicleta e o seu celular, empreenderam fuga. Disse ainda, que não prestou atenção nos atos da requerida, porém, a reconheceu em juízo e acredita que esta se encontrava parada, inclusive mesmo após a ação do acusado, provavelmente observando se ele iria chamar a polícia ou correr. Assim, Depois de acionar a polícia e voltar ao local, ela não se encontrava mais lá (mídia digital).

A testemunha CARLA DA SILVA FERREIRA, ouvida em juízo, declarou que o acusado foi até a sua residência perguntando sobre seu filho, que se encontrava preso, e pediu um copo de água, pois estava muito calor no dia; aduziu ainda que não viu o acusado com a bicicleta roubada. Ademais, disse que não se recorda das alegações feitas em sede policial. Nesse sentido, alegou também que o acusado, chegou em sua casa a chamou no portão e foi atendido pelo seu marido, que estava saindo para ir ao mercado, então o réu entrou e lhe pediu um copo de água. Ainda, negou ter tido contato com o acusado depois do ocorrido; porém, mais tarde naquele dia, foi procurada pela ré, namorada do acusado, que lhe perguntou se este havia ido até sua casa, mas não houve menção sobre roubo (mídia digital).

O réu RICAR GABRIEL ABDALA DE SOUZA, interrogado em juízo, negou a prática imputada e, aduziu que apenas tomou conhecimento dos fatos recentemente. Na época do ocorrido, residia na comarca e que tinha como costume sair cedo de sua residência e ir até o ginásio do Espigão para fazer caminhada e exercícios; após, ia até o centro da cidade, para sua avó trabalhava e ficar na casa dela. Nesse contexto, confirmou que na época dos fatos manteve um relacionamento com a ré THUANE, porém, que no dia em questão, encontrava-se sozinho (mídia digital).

A ré THUANE MAIRA DE PAULA, interrogada em juízo, alegou que não tinha conhecimento dos fatos, pois no dia havia discutido com o acusado, e apenas ficou sabendo sobre um roubo na cidade. Nesse viés, devido à discussão e a descoberta de que o réu estava a traindo, ligou enraivecida, para a polícia, alegando que seu companheiro havia cometido o roubo, sendo que segundo a depoente, ele não foi o autor do fato; mas, uma vez que o acusado já estava "manjado" na cidade, qualquer coisa que acontecesse a polícia acreditaria que seria ele o autor. Por fim, alegou que no dia do ocorrido estava em casa, e que morava com o réu e sua avó; inclusive que a

polícia chegou a ir até a residência no dia em que fez a ligação (mídia digital).

Esse é o teor da prova oral.

Não há preliminares pendentes de decisão e não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal dos réus, em razão da prática, do delito tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 29, caput, do mesmo código.

"Art. 157 -Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:"

Pena -reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;"

Compulsando os autos, verifico que há provas robustas da proposição acusatória. A materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de f. 02/04, pelo auto de reconhecimento de f.07 e 10, auto de avaliação de f.17, corroborados pelos depoimentos colhidos em fase policial e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, do mesmo modo, também foi comprovada nos autos. Todos esses elementos demonstram de forma inequívoca a prática de roubo nos moldes da inicial acusatória.

Inicialmente, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na etapa investigativa deve ser considerada.

Isso porque, "Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o art. 226 do Código de Processo Penal -CPP, quando não observado, por si só, não induz à nulidade da prova produzida. Tal norma tem caráter de orientação às autoridades que devem velar pelo não induzimento das testemunhas, contudo, a diligência pode ser adaptada às circunstâncias do caso concreto"(STJ -5ªT -AgRg no HC 371.863/SC -Rel. Min. Joel Ilan Paciornik -j. 06.12.2018 -DJe 18.12.2018).

No mesmo sentido, "O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais.(STJ. 5ª Turma. RHC 131.400/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/09/2020).

Fica, portanto, a critério da Autoridade Policial definir a forma mais eficaz para identificação do autor do delito, não sendo necessária a observância completa dos itens elencados no artigo 226 do CPP, visto que são de caráter meramente exemplificativo.

Nesta perspectiva, "As disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Assim, é válido o ato mesmo que realizado de forma diversa da prevista em lei. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/06/2020).

Assim, não há qualquer nulidade na coleta de provas realizada na fase policial, estando todo o conjunto probatório apto a ser utilizado como razão de decidir deste juízo. Nesse sentido, foi usado para embasar a decisão condenatória, o depoimento da vítima (f.09/13) que está corroborado pelas alegações extrajudiciais feitas pela testemunha Carla, (fl.06/08) e da confissão extrajudicial da acusada (f.14/15).

Assim, com base na prova produzida em juízo, que robusta não enseja a absolvição por insuficiência de provas. Nenhuma prova concreta apresentou a defesa para que devessem ser recebidas com reservas as palavras da vítima, razão pela qual têm valor como elemento cognitivo. A vítima reconheceu os acusados na investigação policial e em juízo e, com segurança e sobriedade, relatou com firmeza e resolução o evento criminoso, o que é suficiente para lastrear a condenação. Como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. No sentido de que o reconhecimento da vítima é importante elemento de convicção, vejamos a copiosa jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -AgRg no AREsp: 297871 RN 2013/0060207-3, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013)

EMENTA: Roubo Palavra da vítima Reconhecimento pessoal na delegacia Confirmação em juízo Prova segura e suficiente à condenação Negativa do apelante isolada no contexto dos autos Grave ameaça praticada com simulação de emprego de arma de fogo Desclassificação para furto Impossibilidade Condenação mantida; Roubo simples Pena Fixação abaixo do mínimo legal Impossibilidade Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo simples Pena de multa Exclusão Impossibilidade Recurso improvido. (TJ-SP -APL: 00052100620108260156 SP 0005210-06.2010.8.26.0156, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2014, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECONHECIMENTO -PALAVRA DA VÍTIMA -VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em reconhecimento válido e em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. EMPREGO DE ARMA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA Suficiência:O firme e detalhado relato da vítima, atestando o emprego de arma na conduta delituosa, é suficiente para a configuração da figura qualificada, sendo desnecessária a

apreensão do armamento. Recurso não provido. (TJ-SP -APL: 00081688820108260309 SP 0008168-88.2010.8.26.0309, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 23/05/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2013)

Cumprê destacar que, os relatos da vítima foram detalhados e indicaram de maneira incontestada a consumação do delito de roubo, vez que restou caracterizada, em consonância com a Teoria da Apprehensio ou Amotio, a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, por parte do acusado.

Como dito, os relatos da vítima foram corroborados pelo depoimento da testemunha CARLA DA SILVA FERREIRA (f.08) e, a confissão da acusada (f.) na fase policial, como segue:

A testemunha CARLA DA SILVA FERREIRA declarou: "CARLA DA SILVA FERREIRA, RG 29.884.304-3/SP, filha de Antônio Pulucena Ferreira e Luiza Ferreira da Silva, branca, brasileira, casada, natural de S. Joaquim d Barra/SP, nascida aos 03/09/1985, do lar, residente á rua Rondônia, 351, bairro Baixada, fone 16 99154-3671, para quem lhe foi exibida fotografias de bicicletas semelhantes á bicicleta subtraída consoante SPJ NA 7068-1/2021, versando sobre roubo, tendo como vítima Wesley de Sousa Baldoíno, bicicleta esta que se encontrava com o seu conhecido e amigo de seu filho, Richar Gabriel, o qual compareceu á sua residência no último domingo, 12/09/2021, entre 10:00 e 11:00, cuja testemunha reconheceu, sem sombras de dúvidas a bicicleta ilustrada pela fotografia de número 02, marca KSW, tipo mountain bike, cores preta e vermelha como aquela utilizada pelo suspeito no dia em que ele esteve em sua casa a procura de seu filho Luan." (grifo nosso) (f.08).

Por sua vez, a acusada THUANE MAIRA DE PAULA, interrogada na fase policial, declarou: "Recorda-se dos fatos. Manteve um relacionamento afetivo com o indivíduo Richar por dois anos. Há quinze dias romperam o relacionamento. Ao que ouviu dizer Richar estaria morando atualmente em Franca/SP, fatos sem confirmação, pois não mais se falaram. Na época estava morando com Richar na casa da avó dele. Recorda-se que, num domingo de manhã, Richar lhe chamou para sair de casa, entregando-lhe uma arma de brinquedo, daquelas quadradas. Não sabe dizer onde Richar "arranjou" aquela arma. Richar e a interroganda estavam a pé e caminharam em direção ao centro da cidade. Deseja consignar que havia consumido crack, razão pela qual resolveu seguir seu companheiro. Nas proximidades de um estabelecimento comercial denominado "Bar Vinte e Quatro Horas" e de um ponto de ônibus municipal, Richar apanhou a arma de brinquedo que estava consigo, no interior de sua bolsa feminina, abordou um jovem, magro, pele branca, que usava com um aparelho celular, sentado num banco próximo a uma bicicleta. Richar abordou esse indivíduo e logo em seguida anunciou um assalto, retirando a arma da cintura e encostando-a no corpo desse indivíduo, subtraindo-lhe seu celular e a sua bicicleta. A vítima saiu correndo enquanto Richar, pilotando a bicicleta e de posse do celular, novamente entregou a arma á interroganda e empreendeu fuga. A interroganda passou a caminhar a esmo pela cidade e se dirigiu á casa da conhecida Carla, tomando conhecimento por ela que Richar havia passado na casa dela, pilotando a bicicleta subtraída, procurando pelo filho de Carla, porém, Richar tomou água e foi-se embora. Ficou sabendo que Richar havia se escondido em Guará/SP, mais depois soube que era mentira. Depois disso encontrou-se com Richar três semanas depois e não soube onde Richar havia se escondido. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.

Destaco que há nos autos vasto acervo probatório que confirma a presença da grave ameaça, que é evidenciada pelo uso simulacro de arma de fogo. Ademais, a gravidade do delito, igualmente, não permite aplicação de pena mais branda.

Desta forma, as versões das defesas estão isoladas nos autos e não há lastro probatório suficiente a infirmar a procedência da pretensão acusatória, em especial pela confissão da ré durante a fase policial. No mais, no caso concreto, nenhum

motivo teria a vítima e a testemunha ouvida para incriminarem injustamente o acusado.

Portanto, ante um acervo probatório neste jaez, inimaginável a absolvição dos réus, bem como, suas desclassificações para o delito de furto, defluindo dos autos que eles, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, subtraíram coisa alheia móvel (bicicleta e celular), através de grave ameaça. Nesta senda é a lição de Cleber Masson:

"O porte simulado de arma configura grave ameaça". E, ainda, "há grave ameaça quando os roubadores abordam repentinamente a vítima, gritando que se trata de assalto e exigindo a entrega de seus bens. Embora nenhuma arma lhe seja mostrada, e também não tenha sido formulada ameaça expressa, a vítima indiscutivelmente sente-se amedrontada pela circunstâncias da abordagem"(Masson, Cleber, Direito penal esquematizado: parte especial-vol.2 -pág-394/395, -5ª. Ed. rev. atual e ampl. -Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013).

Assim, presente as elementares do tipo penal, provadas a materialidade e autoria do crime, inviável a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

Logo, inexisti nos autos qualquer evidência da inimputabilidade do acusado.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, deriva do acerto e ajuste de vontades entre os dois acusados, amplamente demonstradas pelas provas processuais e pré-processuais.

Também, a considerar que a confissão extrajudicial realizada pela parte ré, deve ser levada em conta como elemento de formação da convicção, pelo que deve ser reconhecida atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal.

Nesse sentido:

"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO AGRAVADO PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O MOTORISTA NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE RECONHECIDA PELO RÉU NO INQUÉRITO E UTILIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. SENTIMENTO DE ARREPENDIMENTO. PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui o entendimento de que a confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante estabelecida no art. 65, II, "d", do CP, se utilizada para fundamentar a condenação do agente. Assim, caso a confissão do denunciado seja usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a referida atenuante, pois é irrelevante a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, haver ocorrido posterior retratação.

2. Na hipótese, não há como considerar irrelevante o depoimento do réu perante a autoridade policial, porquanto ele, ainda que apenas na fase extrajudicial, admitiu haver consumido duas doses de pinga 51 e não possuir carteira nacional de habilitação. Não bastasse isso, a própria exordial acusatória fez a seguinte menção: "o indiciado afirmou na Delegacia ter ingerido bebida alcoólica na referida data". Ademais, o reconhecimento da citada atenuante não está atrelado a nenhum sentimento de arrependimento.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1758689/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)".

Por fim, é inegável que haja danos materiais e morais à vítima, tendo sido submetida a situações que causaram constrangimento e insegurança. Motivo pelo qual, a vítima deve ser ressarcida.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBITRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça -sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer : discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) -tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano -o material e o moral-, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbitrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais -visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único -o criminal -possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa -sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou

da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução robatória. (STJ, 3.^a Seção. REsp n.º 1.643.051-MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgamento: 28/02/2018. Publicação: 08/03/2018) (Grifei).

Assim, com abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retro citada, entendo por julgar procedente o pedido inicial visando condenar os réus a indenizar a vítima pelo importe de R\$13.700,00 (treze mil e setecentos reais), a título de danos morais e materiais.

Destarte, por qualquer ângulo que eu examine o caso penal, chego à conclusão de que o Ministério Público conseguiu provar a procedência de sua acusação acima de uma dúvida razoável. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico -a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015

II - DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, condeno os acusados RICHAR GABRIEL ABDALA DE SOUZA, e THUANE MAIRA DE PAULA, no incurso do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, pelo crime narrado na denúncia que compõe a presente ação penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal dos acusados, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

1) DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO RICHAR GABRIEL ABDALA DE SOUZA

A culpabilidade do acusado ressoa normal. Antecedentes maculados, com várias condenações definitivas com trânsito em julgado nos autos 1500667-10.2021.8.26.0572, 1500773-69.2021.8.26.0572, (f.154/155). Não há elementos para aferir a conduta social e personalidade. Motivos são os normais ao fato. Circunstâncias normais. Consequências previsíveis e esperadas. Comportamento da vítima não se aplica.

Presente uma vetorial negativa com peso significativo, fixo a pena-base 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Concorre a atenuante da menoridade relativa, razão porque atenuo a pena em 04(quatro) anos de reclusão, e 10 dias-multa, perfilhando o entendimento consagrado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, vislumbro as causas de aumento do § 2º, incisos II do artigo 157 do Código Penal, como já fundamentado na sentença, pelo que aumento a pena em um terço (súmula 443 do STJ), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva, tendo em mira que não há outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porque o acusado é pobre e o MPSP não provou o contrário.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b, do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Inviável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, por óbice

do artigo 44, I e II do Estatuto Repressivo, tendo em vista que o sujeito é reincidente em crime doloso e que o roubo em questão foi praticado com grave ameaça a pessoa, bem como em virtude da pena aplicada.

Deixo de aplicar também o benefício do artigo 77 do Código Penal, visto que a pena é superior a (dois) anos.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

2) DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA THUANE MAIRA DE PAULA

Na primeira fase, ausentes vetoriais negativas, razão porque fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa.

A ré é beneficiária da atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal; porém, deixo de aplicar tal vantagem tendo em vista o verbete da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa.

Contudo, vislumbro as causas de aumento do § 2º, incisos II do artigo 157 do Código Penal, como já fundamentado na sentença, pelo que aumento a pena em um terço (súmula 443 do STJ), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva, tendo em mira que não há outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porque a acusada é pobre e o MPSP não provou o contrário.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Inviável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, por óbice do artigo 44, I do Estatuto Repressivo, pois o crime é doloso e praticado com grave ameaça a pessoa, bem como em virtude da pena aplicada.

Deixo de aplicar também o benefício do artigo 77 do Código Penal, visto que a pena é superior a (dois) anos.

Concedo a ré direito de apelar em liberdade.

3) DISPOSIÇÕES GERAIS.

Fixo o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em favor da vítima, em R\$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), como fundamentado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se os réus para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.

b) Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde o réus deverão cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.

c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.

d) Comunique-se o ofendido acerca do inteiro teor desta sentença (Art. 201, § 2º, do CPP).

e) Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA